

# 臺灣業者進入美國(加州)的五大挑戰： 法規、人才、稅務、智財與永續

進軍加州市場雖潛力巨大，但同時面臨諸多風險與障礙。本節歸納出幾項臺灣業者在加州發展可能遭遇的主要風險點：

## 一、法規門檻與合規風險

加州對外來企業的法規要求嚴格，尤其在連鎖加盟、勞工與消費者保護等領域。美國聯邦要求從事加盟業務必備妥《加盟揭露文件》(FDD)，且全美有 13 個州(包含加州)規定加盟事業須向州政府申請註冊並通過審查。加州和紐約等州對 FDD 文件的審查尤為嚴苛，往往需要往返補件、多輪審核才能獲批。此外，加州還有全美最嚴格的消費者隱私法(CCPA)，對企業蒐集、處理消費者個資訂有嚴格規範，被視為全球最嚴厲的隱私法之一。這些法律合規要求可能導致進入門檻高、時間成本長，中小業者若準備不足，可能因法規不諳而違規受罰或延誤商機。

## 二、移民簽證與人才風險

人力調度與簽證限制是臺灣企業海外擴點的重要障礙之一。美國並無針對創業者的專門簽證計畫，目前臺灣業者若欲派遣主管或專才赴美，主要依賴 E-2 投資人簽證、L-1 跨國派遣等類別。然而美國並未有明確的「創業簽證」，外國創業者必須套用現有簽證類別，條件複雜且核准不易。例如，E-2 簽證要求申請人投入「實質投資」且企業須由條約國公民控股；對於資本額較小的服務業初創而言取得難度較高。同時，加州本地勞工薪資水準高(如 2024 年加州已立法將速食業最低時薪提高到 20 美元)，在簽證配額有限、本地人才又成本高昂的情況下，臺灣企業可能出現無法及時獲取所需人才、或人事成本負擔沉重的風險。

## 三、租稅負擔與財務風險

跨國經營的稅負問題也是拓展美國市場的挑戰。迄今臺灣與美國尚未簽署全面租稅協定，企業海外所得可能面臨重複課稅。尤其是在美設立子公司進行加盟或投資，股息匯回、權利金支付等都可能被課徵預提稅和本國所得稅的雙重課稅。所幸近年臺美雙邊在避免雙重課稅方面有所進展：2025 年初美國聯邦眾議

院高票通過「臺美加速雙重課稅減免法案」，內容包括將跨境股利預提稅率從 30% 降至 10%~15% 等條款。但在協定正式生效前，臺灣企業仍須承擔高稅負與複雜稅法遵循的財務風險。這可能削弱企業赴美投資意願，或降低海外營運獲利。

## 四、法務契約與智財風險

臺灣連鎖品牌在美拓展時，若欠缺標準契約與法務經驗，容易在授權加盟、商標智財方面埋下風險。美國的加盟合約冗長複雜，涉及特許權使用費、商圈保障、解約條款等多個環節；稍有不慎，日後可能發生加盟糾紛或侵權訴訟。而且美國訴訟成本高昂，一旦捲入法律爭端將造成重大損失。對初次海外擴張的中小企業而言，自行摸索訂立契約極具挑戰，可能出現條款疏漏或不符合當地法律的情況。

## 五、ESG 合規與永續形象風險

加州對環境永續和社會責任的關注度全美領先。法規方面，2024 年加州通過的新規定要求大型企業定期揭露 ESG ( 環境、社會、公司治理 ) 績效，包括碳排放、氣候風險等。未來不合法規要求的企業可能面臨罰則甚至訴訟風險。市場方面，加州消費者日益注重企業的永續承諾——調查顯示相當多的消費者期待企業投入資源改善社會和環境，並會以行動 ( 購買或抵制 ) 來回應企業的 ESG 表現。因此，臺灣企業若忽視當地永續潮流，產品或服務不符合環保訴求，將面臨形象受損、客源流失的風險。

資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫